

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4665/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

โจทก์
จำเลย

นาย สม เจตน์ เอียด คง กับพวก

ป.อ. มาตรา 340 วรรคสอง, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

ถึงแม้โจทก์จะไม่มีพยานเห็นตัวคนร้ายที่เป็นคนยิง ไม่ได้ อาวุธปืนจากจำเลย ไม่พบปลอกกระสุนและร่องรอยการยิงปืนของคนร้ายในที่ เกิดเหตุ โจทก์ก็มี ป. ผู้เสียหาย กับ ข. ผู้ใหญ่บ้าน ที่เกิดเหตุเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า คนร้ายยิงปืนขึ้นก่อน ผู้เสียหายจึงได้ยิงปืนสวนไป กับมีบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลย ทั้งสาม ซึ่งจำเลยทั้งสามให้การไว้ใจความตรงกันในเบื้องต้นว่า มีเสียงปืนดังขึ้นที่รถยนต์ของจำเลยก่อน จากนั้นมีเสียงปืนทางอื่น ยิงมาที่รถยนต์ของจำเลย ซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 เข้าใจว่า น. ผู้ตาย ซึ่งเป็นพวกของจำเลยทั้งสามเป็นคนยิงปืน ส่วนจำเลยที่ 3 เห็นและรู้ว่า น. มีปืนมาก่อนเกิดเหตุ ที่จำเลยทั้งสามอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายบังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้รับสารภาพก็ดี ให้จำเลยที่ 3 ลงชื่อในบันทึกคำให้การโดยไม่ได้อ่านข้อความ ให้ฟังก็ดี จำเลยทั้งสามมีแต่ตนเองเบิกความลอย ๆ ภายหลัง เมื่อโจทก์ มีพนักงานสอบสวนมาเบิกความประกอบคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสาม ชั้นสอบสวน จำเลยทั้งสามมิได้ถามค้านถึงความข้อนี้ไว้ เชื่อว่าชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจ และตามสัจจริง คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสามจึงเป็น หลักฐานประกอบถ้อยคำของ ป.

และข. พยานโจทก์ ฟังได้ว่าขณะเมื่อจะยกเครื่องยนตร์รถไถนาของผู้เสียหายขึ้น บรรทุกรถยนต์ของจำเลยที่ 1 เพื่อจะขนเอาไป ซึ่งเป็นเวลาที่มีการลักทรัพย์ยังไม่ขาดตอนลงนั้น จำเลยทั้งสามกับพวกได้กระทำการประทุษร้ายขู่เข็ญผู้เสียหายกับพวก ด้วยการยิงปืนขึ้นหนึ่งนัด การกระทำของจำเลยทั้งสามกับพวก จึงเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ รถยนต์กระบะของกลางเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการปล้นทรัพย์ เป็นทรัพย์ที่พึงต้องริบ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 288, 289, 340, 340 ตี ของกลางให้ริบเฉพาะรถยนต์ มี ประแจ กระบอก เหล็ก และตะไบ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตี, 289, 80, 83 ลงโทษตามตรา 289, 80 ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิต จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพทั้งในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 33 ปี 4 เดือน ให้ริบเฉพาะรถยนต์ มีด ประแจกระบอกเหล็กและตะไบของกลาง

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า ในการกระทำผิดลักทรัพย์ จำเลยทั้งสามมิได้มีและยิงปืน และไม่ได้ใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าตนใดนั้นจะใช้กำลัง

ประทุษร้ายผู้เสียหายแต่อย่างใด จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมเท่านั้น แต่เป็นการนำรถยนต์ของกลางมาใช้ภายหลังจากการกระทำความผิดแล้วจึงจะริบรถยนต์ของกลางไม่ได้และกรณีเป็นเหตุในลักษณะคดีจึงพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่มีได้อุทธรณ์ด้วย พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม, 336 ทวิ จำคุกคนละ 10 ปี 6 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุกคนละ 7 ปี ไม่ริบรถยนต์ของกลาง ข้อหาพยายามฆ่าให้ยก นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสามกับนายนิตย์ซึ่งตายไปแล้ว ได้ร่วมกันเป็นคนร้ายเข้าไปถอดลักเอาเครื่องยนต์กระบะของจำเลยที่ 1 เพื่อจะขนเอาไปนั้น ได้ถูกผู้เสียหายยิงด้วยปืนลูกซองยาว ลูกกระสุนปืนถูกศีรษะนายนิตย์ จึงขนเอาไปได้ และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ถึงแม้โจทก์จะไม่มีพยานเห็นตัวคนร้ายที่เป็นคนยิงปืน ไม่ได้อาวุธปืนจากจำเลย ไม่พบปลอกกระสุนและร่องรอยการยิงปืนของคนร้ายในที่เกิดเหตุ โจทก์ก็มีผู้เสียหายกับผู้ใหญ่บ้านที่เกิดเหตุเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า คนร้ายยิงปืนขึ้นก่อนผู้เสียหายจึงได้ยิงปืนสวนไป กับมีบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสามให้การไว้ใจความตรงกันในเบื้องต้นว่า มีเสียงปืนดังขึ้นที่รถยนต์ของจำเลยก่อน จากนั้นจึงมีเสียงปืนทางอื่นยิ่งมาที่รถยนต์ของจำเลย ซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 เข้าใจว่านายนิตย์ผู้ตายเป็นคนยิงปืน ส่วนจำเลยที่ 3 เห็นและรู้หรือนายนิตย์มีปืนมาก่อนเกิดเหตุ ที่จำเลยทั้งสามอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายบังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้รับสารภาพและให้จำเลยที่ 3 ลงชื่อในบันทึกคำให้การโดยไม่ได้อ่านข้อความให้ฟังก็ดี จำเลยทั้งสามมีแต่ตนเองเบิกความลอย ๆ เมื่อโจทก์มีพนักงาน

สอบสวนมาเบิกความประกอบคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสามชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสามมิได้ถามค้านถึงความข้อนี้ไว้ ศาลฎีกาเชื่อว่าสอบสวนจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจและตามความสัจจริง คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสามจึงเป็นหลักฐานประกอบถ้อยคำของพยานโจทก์เชื่อได้ว่าขณะเมื่อจะยกเครื่องยนตร์รถไถนาของผู้เสียหายขึ้นบรรทุกรถยนต์ของจำเลยที่ 1 เพื่อจะขนเอาไปซึ่งเป็นเวลาที่การที่การลักทรัพย์ ยังไม่ขาดตอนลงนั้น จำเลยทั้งสามกับพวกได้กระทำการประทุษร้ายขู่เข็ญผู้เสียหายกับพวกด้วยการยิงปืนขึ้นหนึ่งนัดการกระทำของจำเลยทั้งสามกับพวกจึงเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ รถยนต์กระบะของกลางจึงเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการปล้นทรัพย์ เป็นทรัพย์ที่พึงต้องริบ

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตีรวี ลงโทษจำคุก คนละ 18 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุกคนละ 12 ปี ริบรถยนต์ของกลาง นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ